

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3166/2532

อัยการ นครสวรรค์
นาย สุชาติ เล็กวัฒนะ กับพวก

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน
พ.ศ.2490 มาตรา 4

ลูกกระเบิดของกลางอยู่ในสภาพใช้ทำการระเบิดไม่ได้ เพราะชนวนถูกทำลายมาก่อน และวัตถุระเบิดที่บรรจุอยู่ภายในตัวลูกกระเบิดถูกสำรวจออกหมด จึงไม่เป็นวัตถุระเบิด และย่อมไม่เป็นเครื่องกระสุนปืนด้วย

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งสองร่วมกันมีลูกกระเบิดขว้าง ชนิดสังหารแบบ 88 บ.2 ซึ่งเป็นเครื่องกระสุนปืนที่นายทะเบียนไม่อาจออกใบอนุญาตให้ได้ จำนวน 1 ลูก อาวุธปืนลูกซอง ขนาด 12 จำนวน 1 กระบอก กระสุนปืน 1 นัด ไว้โดยมิได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่ขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ มาตรา 4, 6, 7, 55, 72, 78 ที่แก้ไขแล้ว ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 32, 91 จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ มาตรา 4, 6, 7, 55, 72 ที่แก้ไขแล้วจำคุกคนละ 1 ปี รับสารภาพชั้นสอบสวน ลดโทษให้ 1 ใน 3 คงจำคุกคนละ 9 เดือน ข้อหาร่วมกันมีลูกกระเบิดให้ยกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามพ

พระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ มาตรา 4, 6, 7, 72 นอกจากที่แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "เห็นว่าลูกระเบิดของกลางชนวนถูกทำลายมาก่อน และ วัตถุระเบิดที่บรรจุอยู่ภายในตัวลูกระเบิดถูกสำรวจออกหมดแล้ว ไม่สามารถใช้เป็นลูกระเบิดได้ แม้สภาพภายนอกยังสมบูรณ์แต่เมื่อใช้ทำการระเบิดไม่ได้ ก็ไม่เป็นวัตถุระเบิด ที่โจทก์ฎีกาว่าสภาพภายนอกของลูกระเบิดของกลางยังสมบูรณ์อยู่ในสภาพที่สามารถจะบรรจุวัตถุระเบิดเข้าไปได้อีกใหม่นำไปใช้ได้เช่นระเบิดทั่ว ๆ ไป และลูกระเบิดตามสภาพเป็นเครื่องกระสุนปืนตามความหมายแห่งพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ พ.ศ. 2490 มาตรา 4 ที่แก้ไขแล้วนั้นเห็นว่าโจทก์มิได้นำสืบให้เห็น หรือมีพฤติการณ์แวดล้อมว่าจำเลยจะใช้ลูกระเบิดของกลางทำเป็นวัตถุระเบิดอีก โดยการใส่ชนวนใหม่และบรรจุวัตถุระเบิดเข้าไปภายในเพื่อจะให้เกิดระเบิดแล้วมีอำนาจทำลายสังหารชีวิตมนุษย์ สัตว์ ทรัพย์สิน ได้แต่ประการใด ดังนั้นเมื่อลูกระเบิดของกลางไม่เป็นวัตถุระเบิดเสียแล้ว ย่อมไม่เป็นเครื่องกระสุนปืนด้วย การที่จำเลยทั้งสองร่วมกันมีไว้จึงไม่เป็นความผิดตามฟ้อง คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกาฎีกาโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(อรรถวิทย์ วรรณวินิจ-จิรพันธุ์ รัศมีทัต-นาม ยิ้มแย้ม)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ